Poder Judiciário da Paraíba
6ª Vara Cível de Campina Grande

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 0832067-51.2024.8.15.0001
[Indenização por Dano Moral, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
AUTOR: JOSE ARRUDA ESCOREL
REU: UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

S E N T E N Ç A

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO POR ALEGAÇÃO DE USO *OFF LABEL*. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DANO MORAL. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.

RELATÓRIO

JOSE ARRUDA ESCOREL, devidamente qualificado nos autos, ingressou em juízo com ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência contra a **UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA, também qualificado, onde alega em apertada síntese:**

O autor é portador de encefalite autoimune, e lhe foi prescrito o uso de 28 frascos de imunoglobulina 5G. Afirma que solicitado a demandada negou o fornecimento, sob a justificativa de não ter sido autorizado pela auditoria médica.

Ao final requereu a antecipação da tutela para o fornecimento da medicação, bem como, no mérito, a procedência do pedido em relação à obrigação de fazer, bem como à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Juntou procuração e documentos.

Em decisão de Id. 101178737, foi deferida a justiça gratuita e concedida a tutela antecipada para fornecimento do tratamento médico requerido na inicial, sob pena de multa diária.

Regularmente citada, a UNIMED apresentou contestação (Id. 101796176) em suma arguiu a ausência de cobertura contratual da medicação, bem como da ausência do dever de indenizar. Pugna pela improcedência do pedido.

Impugnação à contestação (Id. 102430386).

Na fase de especificação de prova, a parte ré pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto o autor deixou o prazo transcorrer *in albis*.

Vieram-me os autos conclusos para deliberações.

É o relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

Dos autos, verifico que a matéria já se encontra devidamente instruída, desnecessária, portanto, a produção de outras provas além daquelas já constantes no caderno processual. Procedo, portanto, ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do CPC/2015.

Ato contínuo, vejo que não houve arguição de preliminares ou prejudiciais de mérito. Logo, passo à análise de mérito.

Do Mérito

- Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor

A relação jurídica em tela possui cunho consumerista, sobretudo em virtude da Súmula n.º 608, STJ, que versa: *"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."*.

Cumpre frisar que o CDC estabelece no seu art. 6º, VIII, o cabimento da inversão do ônus da prova, mediante a conjugação de dois elementos: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor; *in verbis:*

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

> VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Desse modo, verifico a verossimilhança das alegações autorais, bem como a sua hipossuficiência técnica; razão pela qual entendo cabível a referida inversão do ônus probatório.

- *Do fornecimento do medicamento pleiteado*

Com relação à matéria propriamente dita, a controvérsia a ser apreciada por este juízo consiste em perquirir o preenchimento dos requisitos para o custeio do medicamento imunoglobulina 5G (28 frascos), nos termos prescritos pelo médico competente ao paciente, para o tratamento de encefalite autoimune.

A partir da documentação acostada ao caderno processual, resta patente a necessidade de ser a parte autora submetida ao tratamento acima referido, conforme laudos colacionados em Ids. 101098425 e 101121231.

A negativa do plano de saúde, por sua vez, ampara-se no argumento de que a solicitação objetivaria tratamento com uso *off label* do medicamento; de modo que o seu fornecimento seria de cobertura não obrigatória. Assim, sustenta a demandada ser a sua recusa plenamente legal.

Nesse contexto, mister pontuar, a princípio, que a empresa ofertante de planos de saúde, por se inserir num ramo de atividade classificada como serviço público de natureza essencial, deve ter como bússola norteadora, de suas ações, a promoção da dignidade da pessoa humana.

Não se pode negar que os consumidores firmam contratos de plano de saúde com o objetivo de ter acesso a tratamentos e procedimentos médicos e, dessa forma, se verem resguardados contra riscos futuros ligados à sua saúde, sobretudo os imprevisíveis e emergenciais, sendo desarrazoado negar ao autor ter acesso a um tratamento imprescindível à sua saúde.

Nessa esteira, os tribunais pátrios vêm declarando a abusividade de cláusulas contratuais que limitem coberturas ou estabeleçam exclusões atentatórias à legítima expectativa do consumidor de receber integral assistência do plano de saúde. Ainda, saliente-se que não há nos autos comprovação de exclusão contratual de cobertura do tratamento postulado, de modo que as cláusulas restritivas não dão margem a interpretações extensivas.

Nessa seara, ainda que se trate de medicamento em caráter experimental ou fora das hipóteses da bula (*off label*), não se justifica a recusa do plano de saúde, considerado que o tratamento foi prescrito por médico competente. Destaca-se, por oportuno, o entendimento do E. STJ, em decisão recentíssima, sobre o mesmo medicamento em análise:

> RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. **IMUNOGLOBULINA HUMANA. USO ENDOVENOSO. DOENÇA DO NEURÔNIO MOTOR. NEGATIVA DE COBERTURA. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE.** ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF.
>
> 1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de custeio do medicamento - imunoglobulina humana, para uso endovenoso - deve ser custeado pelo plano de saúde para tratamento de Doença do Neurônio Motor que acomete o beneficiário.
>
> 2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar - é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida.
>
> 3. **Considera-se abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico assistente, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label). Precedentes.**

> 4. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no recurso especial evidencia a falta do indispensável prequestionamento. Incidência, por analogia, do disposto na Súmula nº 282/STF.
>
> 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
>
> (REsp n. 2.175.022/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Consigne-se que o tratamento é de suma importância para a sobrevivência com dignidade do demandante, de modo que impedi-lo de ter acesso a um tratamento indicado pelo médico seria apenas não ferir o seu direito de consumidor, mas infringir o princípio da dignidade da pessoa humana, além de frustrar a própria finalidade da contratação.

Neste contexto, sublinhe-se ainda a jurisprudência do TJPB em casos similares:

> AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. **PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CARÁTER EXPERIMENTAL - "OFF-LABEL". IRRELEVÂNCIA. INDICAÇÃO MÉDICA**. DESPROVIMENTO. **A previsão contratual que exclui a cobertura de tratamentos experimentais não é suficiente para isentar a requerida, mormente se referido medicamento existe no mercado farmacêutico e se encontra o paciente respaldado em indicação médica.**
>
> (0808273-09.2021.8.15.0000, Rel. Gabinete 13 - Desembargador (Vago), AGRAVO DE INSTRUMENTO, 3ª Câmara Cível, juntado em 13/04/2022)
>
> AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUÁRIA DE PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO ACOMETIDA DE CÂNCER RARO. **FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO**

PARA USO OFF LABEL (DIVERSO DA BULA). POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEI Nº 9.656/98. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS – AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. MANUTENÇÃO DA MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. - Ainda que seja inaplicável o CDC aos contratos de Plano de Saúde na modalidade autogestão (Súmula 608 do STJ), deve-se buscar a interpretação teleológica da Lei de Plano de Saúde, no sentido de salvaguardar o direito à saúde em seu sentido mais amplo (vida digna), bem como não frustrar a legítima expectativa (boa-fé) do usuário. - "(...) 3. Nessa linha, **consoante deliberação do CFM, o uso off label justifica-se em situações específicas e casuísticas e ocorre por indicação médica pontual, sob o risco do profissional que indicou.** É considerado como hipótese em que "o medicamento/material médico é usado em não conformidade com as orientações da bula, incluindo a administração de formulações extemporâneas ou de doses elaboradas a partir de especialidades farmacêuticas registradas; indicações e posologias não usuais; administração do medicamento por via diferente da preconizada; administração em faixas etárias para as quais o medicamento não foi testado; e indicação terapêutica diferente da aprovada para o medicamento/material". 4. **Havendo evidências científicas que respaldem a prescrição, é universalmente admitido e corriqueiro o uso off label de medicamento, por ser fármaco devidamente registrado na Anvisa, aprovado em ensaios clínicos, submetido ao Sistema Nacional de Farmacovigilância e produzido sob controle estatal, apenas não aprovado para determinada terapêutica.** 5. (...)

7. A prescrição de medicamento para uso off label não encontra vedação legal, e nem mesmo a recorrente afirma que a utilização do fármaco traz algum risco de dano à saúde da autora ou que seja ineficaz para o tratamento da enfermidade que a acomete. Portanto, e pela ausência de pedido de cassação da sentença para solicitação de nota técnica ao Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de origem e/ou produção de prova pericial para demonstração da inexistência de evidência científica (clínica) a respaldar a prescrição do medicamento, é de rigor a confirmação da decisão recorrida, ainda que por fundamento diverso. 8. Recurso especial não provido. (STJ - REsp 1729566/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 30/10/2018) Destaquei! VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

(0806448-35.2018.8.15.0000, Rel. Gabinete 11 - Des. José Ricardo Porto, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 1ª Câmara Cível, juntado em 24/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO PARA NEUROMIELITE ÓPTICA. NECESSIDADE DE USO DO MEDICAMENTO Mabthera (Rituximab). NEGATIVA POR INDICAÇÃO OFF-LABEL, EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA RESTRITIVA. ABUSIVIDADE. DESPROVIMENTO. **É abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de**

procedimentos da ANS, quando há expressa indicação médica e ausência de comprovação de cláusula expressa restritiva.

(0852993-14.2017.8.15.2001, Rel. Gabinete 13 - Desembargador (Vago), APELAÇÃO CÍVEL, 3ª Câmara Cível, juntado em 13/07/2021)

Destarte, diante de todo o exposto, deverá a parte ré promover o tratamento requerido pelo demandante, consoante decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, ou mesmo, caso tenha havido o pagamento de alguma aplicação, que a Unimed proceda com o ressarcimento, após a devida comprovação do desembolso.

- Do dano moral

Uma vez que a relação jurídica mantida entre as partes possui caráter consumerista, importa sublinhar que o art. 14 do CDC leciona *"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."*.

Nessa seara, verifica-se como patentes os danos causados pela promovida ao promovente, uma vez que, ao negar o tratamento necessário à pessoa idosa, além de representar prejuízos à sobrevivência do demandante, a ré infligiu desgaste emocional ao autor - o que configura dano moral *in re ipsa*.

A compensação pecuniária por danos morais deve ser arbitrada de modo a não provocar o enriquecimento sem causa da parte que a recebe, bem como a evitar que o ofensor não venha a reiterar a prática danosa. Por isso, é recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcional ao grau de culpa, observada a situação socioeconômica do autor e, ainda, o porte econômico-financeiro do réu.

O juiz, assim, deve orientar-se pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, e valer-se, inclusive, de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso (STJ, REsp. n. 135.202/SP, rel. Min. Sálvio de Figueredo, DJe de 19-5-1998).

Diante disto, entendo por fixar a título indenizatório a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

<u>DISPOSITIVO</u>

Diante do exposto e tudo mais que dos autos constam e princípios de direitos aplicados a espécie e, sem maiores delongas, **JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS** iniciais para: **a)** Condenar a ré a promover o tratamento requerido pela parte demandante, confirmando a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, ou mesmo, ainda, caso tenha havido o pagamento de alguma aplicação, que a Unimed proceda com o ressarcimento, após a devida comprovação do desembolso. Tais valores, se existirem, deverão ser apurados na fase de execução de sentença e deverão ser restituídos de forma simples, devidamente atualizados, com juros de mora de 1% desde a citação, nos termos do artigo 405 do CC/02, e correção monetária, pelo INPC, a partir de cada fatura/desembolso, consoante Súmula n.º 43 do STJ. **b)** Condenar, ainda, a UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigidos a partir desta data pelo INPC e com juros de mora de 1% a.m devidos desde a citação. **c)** Condenar, também, a parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

P. R. I.

Em caso de interposição de recurso de apelação, intime-se o(a) apelado(a) para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Vindas estas e havendo questão suscitada, nos termos do art. 1.009, §1º do CPC/2015, intime-se o recorrente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem a apresentação das contrarrazões ou não havendo questão suscitada, nos termos do art. 1.009, §1º do CPC/2015, encaminhem-se os autos ao TJPB, nos termos do art. 1.010, § 3º, do CPC/2015, com as cautelas de praxe e as homenagens deste Juízo.

Com o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos com baixas e anotações pertinentes.

CUMPRA-SE.

Campina Grande/PB. Data e assinatura pelo sistema.

Giuliana Madruga Batista de Souza Furtado

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: GIULIANA MADRUGA BATISTA DE SOUZA
20/04/2025 20:50:51
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 111082106

25042020505108000000101

IMPRIMIR GERAR PDF